

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8137/2538

นางรัตนา ภูชนะกิจหรือนิยมรัตน์
๘ บริษัทขนส่ง จำกัด กับพวก
นางอนงค์ ศรีสุขุมบวรชัย

โจทก์
จำเลย
จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 442

ในคดีอาญาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้จำเลยที่ 2 จะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้รถซึ่งจำเลยที่ 2 ขับชนกับรถซึ่งผู้ตายขับ ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย แต่ปรากฏตามคำฟ้องว่าผู้ตายเป็นฝ่ายประมาทด้วย และข้อเท็จจริงได้ความว่าสาเหตุที่รถชนกันนั้นเป็นเพราะผู้ตายกลับรถกลางถนนในเขตชุมชนชุมชน ผู้ตายจึงเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำผิดอยู่มาก กรณีมีเหตุอันควรปราณีรอการลงโทษให้จำเลยที่ 2 ดังนี้ ศาลฎีกามีได้วินิจฉัยว่า ผู้ตายกระทำโดยประมาทเลินเล่อมากกว่าจำเลยที่ 2 ศาลฎีกาเพียงแต่ให้เหตุผลว่า ผู้ตายเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำผิดอยู่มาก ควรรอการลงโทษให้จำเลยที่ 2 เท่านั้น

ในคดีอาญาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้จำเลยที่ 2 จะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้รถซึ่งจำเลยที่ 2 ขับชนกับรถซึ่งผู้ตายขับ ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย แต่ปรากฏตามคำฟ้องว่าผู้ตายเป็นฝ่ายประมาทด้วย และข้อเท็จจริงได้ความว่าสาเหตุที่รถชนกันนั้นเป็นเพราะผู้ตายกลับรถกลางถนนในเขตชุมชนชุมชน ผู้ตายจึงเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำผิดอยู่มาก กรณีมีเหตุอันควรปราณีรอการลงโทษให้จำเลยที่ 2 ดังนี้ ศาลฎีกามีได้

วินิจฉัยว่า ผู้ตายกระทำโดยประมาทเลินเล่อมากกว่าจำเลยที่ 2 ศาลฎีกาเพียงแต่ให้
เหตุผลว่า ผู้ตายเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำผิดอยู่มาก ควรรอการลงโทษให้จำเลยที่ 2
เท่านั้น

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลแพ่ง - นายสุนทร พิมพ์อักษร

ศาลอุทธรณ์ - นายสวรรณ ศักดารักษ์

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ